

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1764/2530

กรมประชาสัมพันธ์

โจทก์

นายไพโรจน์ กัตัญญทวิทิพย์ กับพวก

จำเลย

บริษัทจเร จำกัด จำเลยที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 5 ฎีกา หวังว่าจะชนะคดีในที่สุด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 101)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 5 ร่วมกันชำระเงิน 191,126 บาท ให้โจทก์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 165,400 บาท นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 5 ใน
ต้นเงินจำนวน 30,000 บาท จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และที่ 5 ในต้นเงิน
จำนวน 7,500 บาท จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และที่ 5 ในต้นเงินจำนวน
7,500 บาท ให้จำเลยที่ 2,3,4 ชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 30,000
บาท, 7,500 บาท และ 7,500 บาท ตามลำดับนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้
โจทก์

จำเลยที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 5 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 99,98)

จำเลยที่ 5 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 5 นำหนังสือคำประกันของธนาคารภายในวงเงินไม่เกิน 219,794.90 บาท วางเป็นหลักประกัน และธนาคารดังกล่าวได้ทำหนังสือสัญญาคำประกันภายในวงเงินดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 87,89,91)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 5 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลาสี่ปีครึ่งมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 5 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลาสี่ปีครึ่งมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ